

日照经济技术开发区 山东中东电子科技有限公司 配建厂房项目“6·13”较大坍塌事故调查报告

2024年6月13日17时58分左右,日照经济技术开发区(以下简称日照经开区)山东中东电子科技有限公司配建厂房项目,在建设1#地下事故水池兼初期雨水收集池(以下简称1#地下水池)过程中发生一起坍塌事故,造成3人死亡,直接经济损失约699万元。

事故发生后,省市领导高度重视,先后作出批示。省政府主要负责同志要求日照市要全力开展救援工作,做好医疗救治充分准备,同时严防次生事故发生。时任分管住建领导同志要求省住建厅指导属地迅即开展科学救援,查清事故发生的原因,依法依规处置。日照市委和市政府主要负责同志要求按照省领导批示要求,全力以赴做好被困人员搜救和救治、家属安抚等工作,防止续发事故。

事故发生后,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定,日照市人民政府批复成立山东中东电子科技有限公司配建厂房项目“6·13”较大坍塌事故调

查组（以下简称事故调查组）依法依规开展事故调查处理工作。事故调查组由市应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市公安局、市总工会、日照经开区管委等部门单位人员组成，并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，事故调查组聘请了建筑施工、安全生产方面专家参与事故调查。省政府安委会办公室对该起事故调查工作进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、查阅资料、人员询问和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。市纪委监委对有关地方党委政府、相关部门公职人员涉嫌违规违纪问题进行了调查核实，提出了追责问责意见。

经调查认定，山东中东电子科技有限公司配建厂房项目“6·13”较大坍塌事故是一起因建设单位将1#地下水池建设工程违法发包给无资质的个人、未经正规设计、深基坑作业违规放坡、未采取支护措施，隐患排查治理不当导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 山东中东电子科技有限公司（以下简称中东电子公司），法定代表人为王某军，成立日期：2007 年 7 月 30 日，统一社会信用代码为 91371100665704846Q，类型为有限责任公司（自然人独资），住所：山东省日照市东港区海曲东路 129 号（新市区海曲东路北枣庄路西 001 幢 201 号），经营范围：电子产品、净水剂研发；食品添加剂、化工产品（以上不含易制毒化学品、危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、医疗器械销售等。

2. 丁某福，自然人，中东电子公司配建厂房项目 1#地下水池施工承包人及现场施工负责人，无建筑工程施工资质。

（二）事故项目审批情况

1. 项目建设单位

2010 年 11 月 1 日，中东电子公司取得日照市人民政府土地登记。土地使用权人为中东电子公司，坐落在深圳路以北、新竹路以西，常州路以南，地号为 3-52-10，地类（用途）为工业 061，使用权类型为出让，终止日期为 2059 年 12 月 2 日。中东电子公司为配建厂房项目建设用地的土地所有单位和项目建设单位。

2. 项目备案情况

2024 年 2 月 27 日，中东电子公司在《山东省投资项目在线审批监管平台》就“山东中东电子科技有限公司配建厂房项目”（以下简称配建厂房项目）进行了备案并取得了《山东省建

设项目备案证明》。项目建设单位名称为中东电子公司，法定代表人为王某军，项目代码 2402-371171-04-01-890472，建设地点为日照经开区新竹路 13 号，建设规模和内容“在山东中东电子科技有限公司厂区内，建设三个单体钢结构厂房及配套用房，总建筑面积约 4000 平方米”，总投资为 2500 万元。

经调查，2024 年 6 月 18 日，日照经开区行政审批局出具了《关于山东中东电子科技有限公司配建厂房项目的情况说明》，根据国民经济行业分类（2019 年修改版 GB/T4754-2017），该项目的国标行业为其他房屋建筑业。

3. 项目勘察情况

2023 年 12 月 26 日，中东电子公司（发包人）同日照市城乡建设勘察测绘院有限公司（勘察人）签订了《建设工程勘察合同》，合同编号为 GF-2000-0203，勘察证书等级为甲级。双方约定中东电子公司需向勘察人提供本工程批准文件、施工、勘察许可等文件，提供工程勘察任务委托书、技术要求和范围的地形图、建筑总平面布置图。

经调查，2024 年 5 月，日照市城乡建设勘察测绘院有限公司向中东电子公司交付了《山东中东电子科技有限公司配建厂房项目 1#车间、2#车间、6#原料棚、7#配套用房岩土工程勘察报告》。勘察报告中，明确指出拟建 1#地下水池与 1#车间基底不在同一标高上，建议遵循先深后浅的施工原则。

该报告对深基坑开挖与支护进行了详细的表述：“针对周边环境特点及土层分布情况，建议拟开挖基坑东侧、西侧、北侧采用土钉墙支护形式，放坡坡率可按 1:0.7 考虑；南侧采用自然放坡并结合钢筋网喷射混凝土处理，放坡坡率可按 1:1.0 考虑。建议基坑支护施工前按照 JGJ120-2012 和 GB50330-2013 有关规定，进行基坑支护专业设计”。

4. 项目规划设计情况

2022 年 7 月，中东电子公司（发包人）同日照市规划设计研究院集团有限公司（设计人）签订了《建设工程设计合同》，工程名称为“山东中东电子科技有限公司厂区项目”，工程地点为日照经开区，合同编号为 2022-JZCF-099。双方依据《中华人民共和国建筑法》等法律法规约定，设计项目内容包括中东电子公司厂区项目规划施工图（设计阶段及内容包含设计方案、初步设计、施工图）、中东电子公司厂房（设计阶段及内容包含设计方案、初步设计、施工图），估算设计费用 9.35 万元。

经调查，2024 年 3 月，日照市规划设计研究院集团有限公司、山东鸿运工程设计有限公司向中东电子公司提交了《山东中东电子科技有限公司配建厂房项目修建性详细规划》图纸。设计图纸中包含 1#地下水池，并且 1#地下水池轮廓线与 1#厂房的轮廓线重合叠加。设计单位向中东电子公司提供了 1#地下水池的施工图纸，但未加盖设计单位的正式印章。

5. 项目规划许可情况

2024 年 3 月 28 日，日照市行政审批局对中东电子公司申报的位于深圳路以北、新竹路以西、常州路以南的中东电子公司配建厂房项目建设工程设计方案进行审查后，对该方案进行了批前公示，公示日期为 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 9 日。

经调查，公示的《山东中东电子科技有限公司配建厂房项目修建性详细规划》中，包含 1#地下水池，并且 1#地下水池轮廓线与 1#厂房的轮廓线重合叠加。

2024 年 4 月 22 日，中东电子公司通过山东政务网向日照经开区自然资源和规划分局提交了 1#车间、2#车间、6#原料棚、7#配套用房办理建设工程规划许可所需材料，未提交 1#地下水池的申请材料。2024 年 4 月 23 日，日照经开区自然资源和规划分局审核通过并核发建设工程规划许可证（证号：建字第 371101202420027）。依据《日照市自然资源和规划局规划审批“免申即享”事项清单》及日照市自然资源和规划局出具出的《..说明》，发生事故的 1#地下水池在“免申即享”清单范围，1#地下水池可以不用办理规划许可。

6. 项目建筑工程施工许可情况

2024 年 4 月 18 日，根据日照经开区自然资源和规划分局提供的《建筑面积明细表》，日照经开区行政审批服务局核算中东电子公司配建厂房项目 1#车间、2#车间、6#原料棚、7#配套用

房城市基础设施配套费 55444.05 元，企业于 2024 年 4 月 19 日完成缴纳。按照日照经开区行政审批服务局工作流程，企业提交建筑工程施工许可申请材料后，经日照市图审中心审查合格后，核发该项目建筑工程施工许可证，并通过工程建设项目审批系统推送至日照经开区交通和建设局。

依据《中华人民共和国建筑法》有关规定^[1]，日照经开区交通和建设局办理建筑工程施工许可证的前提是以办理了规划许可作为要件，因发生事故的 1#地下水池在“免申即享”清单范围，可以不用办理规划许可，因此不用办理施工许可证。

（三）事故项目施工发承包情况

1. 项目招投标情况。2024 年 4 月 28 日，中东电子公司就《山东中东电子科技有限公司配建厂房项目 1#车间、2#车间、6#原料棚、7#配套用房》发布招标公告。到事故发生前，该建设单位未确定配建厂房项目的施工总承包单位，未委托监理单位。

2. 事故项目发承包情况。事故发生前，丁某福同王某军有过业务往来。1#地下水池施工前，王某军联系丁某福并商议了工程报价，将 1#地下水池建设工程发包给了丁某福，丁某福也实际召集施工人员施工并进行了现场管理。至事故发生前双方未签订

[1] 《中华人民共和国建筑法》第八条：申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施。建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

正式施工合同。

3. 事故项目建设管理情况。1#地下水池深基坑开挖前，王某军租赁挖掘机，丁某福组织现场放线及挖掘机施工，并组织施工人员对深基坑边坡进行处理，未编制专门的施工方案，也未进行深基坑支护专业设计和防护。

（四）事故项目日常安全管理情况

中东电子公司未建立健全全员安全生产责任制，未设置安全管理机构和安全管理人員。该公司正式员工仅有法定代表人王某军 1 人，王某军临时委托日照多元生化科技发展有限公司总经理许某作为项目负责人，委托日照多元生化科技发展有限公司的安全管理人员张某亮对施工现场进行统一协调管理。

经调查，许某和张某亮未同中东电子公司签订劳动合同，也未从中东电子公司领取报酬，但许某作为项目负责人，办理了项目的立项、审批等手续，并参与了现场统一协调管理工作；张某亮实际作为中东电子公司安全员参与了 1#地下水池建筑工程的统一协调管理。

（五）事故现场勘察情况

1#地下水池深基坑深度约 6.3m，属于深基坑工程。现场边坡土层分布及地下水情况：3m 以上为松散的素填土（成分以砂土为主），3-6m 为软塑状态的黏性土；周边未见地表水，无管道渗漏，开挖深度范围内未见地下水；坡顶紧贴围墙，围墙砖砌

部分高度约 0.4m，上部为铝合金栅栏；现场深基坑开挖采用自然放坡，放坡比例约为 1:0.3，分三级放坡（每级坡高约 2m），马道宽度约 0.5m，放坡宽度约 2.0m，坑底施工操作面约 1.0m。

经专家现场勘察初步分析，施工现场采用自然放坡开挖，边坡土体稳定性差，放坡比例不符合《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑岩土工程勘察设计规范》(DB 37/5052-2015)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)等相关规范、规程要求以及勘察报告，且未采取支护措施，造成边坡失稳土体滑坡坍塌。

（六）事发前天气情况

经查询气象资料，2024 年 5 月至 6 月 13 日，全市高温少雨，出现轻度到中度气象干旱。6 月 11 日至 13 日，开发区范围内无明显降雨，排除了强降水导致边坡坍塌事故发生的可能。

（七）事发前地震活动监测情况

经查询，2024 年 6 月 13 日前后（2024 年 5 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日）日照经开区未记录到可定位地震，排除地震导致边坡塌方的可能性。

二、事故发生经过

经调查，2024 年 5 月 6 日，丁某福在项目现场配合 1#地下水池定位放线。5 月 7 日，王某军联系挖掘机对深基坑开挖。深基坑开挖五六天后，丁某福现场组织人员进行边坡修整。丁某福

在未编制专项施工方案也未经专家论证的前提下，仅凭经验修整边坡。1#地下水池南侧较为空旷边坡约为 1:0.5，北侧受院墙影响边坡比为 1:0.3。

2024 年 6 月 11 日，1#地下水池进行模板支撑作业（支模作业）。丁某福联系木工开展支模作业。当天上午，王某军和丁某福在对现场检查时发现 1#地下水池北侧围墙外面上存在一条长约 2-3m、宽约 5mm 的裂缝。两人认为裂缝是干旱导致的裂缝，当天未对发现的裂缝进行处理。

2024 年 6 月 13 日，1#地下水池支模作业已完成三分之二。当天司某占、许某敏、盛某信、李某勋 4 名支模工人，在 1#地下水池北侧深基坑底部进行模板固定安装。司某占站在 1#地下水池北侧深基坑边坡的中间马道上，负责指挥模板吊装接卸。当天 17 时左右，王某军打电话告知丁某福裂缝有点变大。王某军和丁某福到了 1#地下水池北侧围墙外面现场再次查看。17 时 20 分左右，丁某福联系人员驾驶装载机到 1#地下水池北侧，上了路沿石之后把水泥卸在绿化带里，卸完后装载机驶离现场。17 时 58 分左右，1#地下水池北侧深基坑边坡瞬间坍塌，将 1#地下水池北侧深基坑底部作业的许某敏、盛某信、李某勋 3 人胸部以下掩埋。



图 1 事故现场图

三、事故应急救援和善后处置情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，司某占立即大声呼喊附近人员快点救人。丁某福听见呼喊后，立即组织现场的其他木工作业人员，利用现场现有工具进行施救，同时拨打电话告诉王某军。王某军接到丁某福电话后，立即从厂区门口赶往塌方点附近。因现场作业空间狭窄，现场施工人员徒手进行挖掘，3 名人员胸部以下被掩埋，进展非常缓慢。

安全员张某亮事发当天 18:00 立即拨打消防救援电话和 120 急救电话，18:15 分左右 3 辆消防车到达事故现场，18:23 分 3 辆救护车达到事故现场。接报后，日照市人民政府和日照经开区管委主要负责同志、分管负责同志以及日照市应急管理局主要及

分管负责同志立即赶到现场指挥救援工作。为避免使用大型挖掘机械对人员造成二次伤害，消防救援人员改用圆头铁锹进行挖掘，当晚 20 时左右，第一名人员被救出随即送日照市中医医院进行抢救，21 时左右第二名人员被救出送医进行抢救，22 时 20 分左右第三名人员被救出送医，至 6 月 14 日 2:42 分左右，3 名人员陆续抢救无效死亡。

（二）事故信息报告情况

事故发生后，中东电子公司法定代表人王某军立即赶往现场，并于 6 月 13 日 18 时 46 分安排人员向日照经开区应急管理和综合执法局、经发局、交通和住建局报告了事故情况。19 时 42 分，日照经开区应急管理和综合执法局向省政府安委会办公室进行了直报，同时抄报日照市应急管理局。日照市应急管理局接报后，按照规定进行了事故信息报告。

（三）善后处置情况

日照市人民政府和日照经开区管委高度重视善后处置工作。事故发生当晚立即成立善后处置工作组，平稳有序开展善后处置工作。至 6 月 17 日，善后处置工作完成，社会秩序稳定。

四、事故发生原因

（一）直接原因

1#地下水池深基坑工程施工，未按照标准规范和勘察报告要

求进行放坡^[2]，坍塌一侧边坡实际放坡坡率为 1:0.3（勘察报告建议放坡坡率为 1:0.7）；未按照规定进行支护^[3]，深基坑的边坡未采用土钉墙形式支护；未及时消除边坡裂缝隐患^[4]，叠加载载机荷载及振动影响，导致深基坑边坡坍塌，将正在深基坑北侧底部支模作业人员掩埋。

（二）间接原因

1. 丁某福，自然人，无建筑工程施工资质违法承揽^[5]1#地下水池建筑工程；深基坑边坡开挖前，未编制深基坑工程的专项施工方案^[6]且未组织专家论证^[7]；未进行深基坑支护专业设计和防护；未及时消除深基坑边坡存在安全隐患。

2. 中东电子公司。项目管理混乱，违法将建筑工程发包给没有资质的个人^[8]，对发包工程和承包方统一协调、管理不到位；履行企业安全生产主体责任不到位，未健全并落实本单位全员安

[2] 《山东中东电子科技有限公司配建厂房项目 1#车间、2#车间、6#原料棚、7#配套用房岩土工程勘察报告》：“针对周边环境特点及土层分布情况，建议拟开挖基坑东侧、西侧、北侧采用土钉墙支护形式，放坡坡率可按 1:0.7 考虑；南侧采用自然放坡并结合钢筋网喷射混凝土处理，放坡坡率可按 1:1.0 考虑。建议基坑支护施工前按照 JGJ120-2012 和 GB50330-2013 有关规定，进行基坑支护专业设计。

[3] 《建筑边坡工程技术规范》（GB50300-2013）18.1.5：边坡工程开挖后，应及时按设计实施支护结构施工或者采取封闭措施。

[4] 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）8.2.23：基坑监测数据、现场巡查结果应及时整理和反馈。当出现下列危险征兆时应立即报警：...4 基坑周边建筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降限值，且有继续增长的趋势；基坑周边建筑物、道路、地面出现裂缝，或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值。

[5] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[6] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条：施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

[7] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

全生产责任制；隐患排查治理不到位，发现深基坑边坡存在安全隐患后未及时督促消除。

3.日照经开区交通和建设局。落实建设工程安全生产行业主管和直接监管责任^[9]不到位；对中东电子公司违法将1#地下水池建筑工程发包给无资质个人、无资质个人违法承揽建筑工程等违法行为查处不力^[10]。

4.日照经开区工业园区管理服务中心。作为工业园区主管单位，对园区内生产经营单位的安全生产监督检查不到位。

5.奎山街道党工委、办事处。对辖区内生产经营单位安全生产监督检查不到位，对中东电子公司违法将1#地下水池建筑工程发包给无资质个人、无资质个人违法承揽建筑工程等违法行为检查^[11]不到位。

6.日照经开区党工委、管委。督促辖区内行业部门落实“三管三必须”监管职责不到位，督促奎山街道办事处落实属地管理责任不到位。

[9] 2021年8月9日，日照经开区工委、管委研究同意后，日照经开区安委会印发了《日照经济技术开发区安全生产任务分工》。其中区交通和建设局工作职责为“负责城乡建设行业安全生产监督管理，指导行业企业加强安全生产工作，依法对全区的建设工程安全生产实施监督管理(参照国务院规定职责分工，铁路、交通、水利、民航、电力、通信等专业建设工程除外)。负责建筑工程质量和安全的监督管理，组织拟订全区建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，依法查处建筑安全生产违法违规行为。

[10] 2024年5月30日，日照经开区党政办公室印发了《关于加强全区控制和查处违法建设工作的通知》，其中职责分工中明确“违反《中华人民共和国建筑法》的违法建设未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的违法建设。牵头单位为日照经开区交通和建设局；配合单位为保税区发展局、日照经开区经济发展集团、北京路街道、奎山街道”。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九条：国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

五、对事故责任单位及人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

1. 丁某福，中共党员，自然人，1#地下水池施工承包方负责人，具体负责组织1#地下水池工程施工，无建筑工程施工资质违规承揽1#地下水池建筑工程，深基坑边坡开挖前，未编制深基坑工程的专项施工方案且未组织专家论证；未进行深基坑支护专业设计和防护；未及时消除深基坑边坡存在安全隐患，对事故发生负有直接管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究其刑事责任。

（二）对有关责任单位和人员的行政处罚建议

1. 王某军，中东电子公司法定代表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位，未组织建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制，未组织制定并实施安全生产规章制度，违法将建筑工程发包给没有资质的个人，对发包工程和承包方统一协调、管理不到位，发现深基坑边坡存在安全隐患后未及时督促消除，对事故发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定^[12]，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

2. 许某，中东电子公司配建厂房项目负责人，未制止中东电子公司将建筑工程发包给没有资质的个人的违法行为，对发包工程和承包方统一协调、管理不到位，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定^[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定^[14]，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之三十至百分之四十的罚款。

3. 张某亮，中东电子公司配建厂房项目实际安全管理人员，对发包工程和承包方统一协调、管理不到位，未及时发现并消除深基坑边坡存在安全隐患，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之三十至百分之四十的罚款。

4. 中东电子公司，履行企业安全生产主体责任不到位，违法将建筑工程发包给没有资质的个人；未健全并落实本单位全员安全生产责任制；对发包工程和承包方统一协调管理不到位；发现深基坑边坡存在安全隐患后未及时督促消除，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定^[15]，

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20% 至 30% 的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入 30% 至 40% 的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入 40% 至 50% 的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入 50% 的罚款。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以

建议由日照市应急管理局对其处一百万元以上二百万元以下的罚款。

（三）对有关公职人员的处理建议

1. 焦某某，中共党员，日照经开区交通和建设局建设工程管理科科长，未按有关规定对建筑工程违法发承包的行为进行查处，对事故发生负有直接监管责任，建议依纪依法给予其党内警告处分。

2. 尹某某，中共党员，日照经开区交通和建设局党委委员，分管建设工程管理科，督促建设工程管理科履行安全生产监管责任不到位，未对建筑工程违法发承包的行为进行查处，对事故发生负有主要领导责任，建议依纪依法给予其政务记过处分。

3. 苏某某，中共党员，日照经开区交通和建设局党委书记、局长，督促分管负责同志及建设工程管理科、日照经开区建设质量监督站落实建设工程安全监管不到位，对事故发生负有重要领导责任，建议依纪依法给予其政务警告处分。

4. 董某，中共党员，日照经开区工业园区管理服务中心安全监管科负责人，落实园区内生产经营单位安全监管职责不到位，对事故发生负有监管责任，建议依纪依法给予其政务记过处分。

5. 孙某，中共党员，日照经开区工业园区管理服务中心负责人，落实园区内生产经营单位安全监管职责不到位，对事故发生

上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

负有直接监管责任，建议依纪依法给予其政务警告处分。

6. 赵某，中共党员，奎山街道办事处建设监督管理办公室负责人，对辖区内建设工程监督检查不到位，对事故发生负有直接监管责任，建议依纪依法给予其政务警告处分。

7. 牟某某，中共党员，奎山街道办事处党工委委员、副主任，分管建设管理、安全生产等工作，督促街道办事处建设主管部门履行安全生产监管责任不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予其诫勉谈话。

8. 吴某某（女），中共党员，奎山街道办事处党委书记，履行安全生产责任不到位，督促分管领导及街道建设部门履行建设工程安全监管责任不到位，对事故发生负有领导责任，建议对其批评教育。

9. 夏某，中共党员，日照经开区党工委委员、管委副主任，分管住房和城乡建设工作，分管交通和建设局，督促日照经开区交通和建设局落实安全生产监管职责不到位，对事故发生负有领导责任，建议对其批评教育。

（四）其他处理建议

建议日照经开区交通和建设局、日照经开区工业园区管理服务中心、奎山街道党工委、办事处分别向日照经开区党工委、管委做出深刻书面检查。建议日照经开区党工委、管委分别向日照市委、市政府做出深刻检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化党政领导和属地管理责任落实。日照经开区及各有关部门、街道办事处，要深刻吸取事故教训，树牢安全发展理念，要严格按照《山东省实施地方党政领导干部安全生产责任制规定细则》和《山东省安全生产行政责任制规定》的要求，强化本辖区安全生产党政领导和属地管理责任落实，切实担负起促一方发展，保一方平安的责任。

（二）强化部门监管责任落实。负有安全监管职责的有关部门，要严格按照“三管三必须”和“谁审批谁监管、谁主管谁负责”的要求，加强事前事中事后监管，要将生产经营单位的外包作业和危险作业作为业务指导、执法检查的重点事项，对违法发承包、违法施工等行为严厉查处，督促生产经营单位及时消除事故隐患，倒逼生产经营单位主体责任落实。

（三）强化安全生产主体责任落实。中东电子公司等各类生产经营单位，要深刻吸取事故教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位主体责任规定》等法规规章规定以及国家和省市治本攻坚三年行动等文件要求，严格健全并落实主要负责人、分管负责人、安全管理人员岗位安全职责，强化安全管理人员配备，依法办理有关项目审批手续，强化外包单位资质审查和统一协调、管理，扎实开展作业活动和设备设施风险排查，及时有效整改事故隐患，提高

生产经营单位的安全管理水平。

（四）强化外包作业和危险作业管理。各类生产经营单位，尤其是建筑施工等高危行业领域，要扎实开展外包作业等“四类专项整治”，要将外包作业和危险作业作为本单位安全生产管理的重点内容。要强化发承包管理，坚决杜绝将生产经营项目发包给无资质的单位和个人；对深基坑等危大工程，要严格编制施工方案，超过一定规模的，要严格进行专家论证；要明确专门的安全管理人员在外包作业和危险作业现场进行安全监督管理；要对危险作业编制专门的应急预案并强化应急演练，确保事故发生后迅速启动、抢救及时有效。

日照市政府

“6·13”较大坍塌事故调查组